

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4159/2539

นาย โชคชัย พันธุ์ประเสริฐ
นาง อ่อนจันทร์ แปรแพร

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1367, มาตรา 1378

ป.วิ.พ. มาตรา 55

พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ ฯ มาตรา 14

โจทก์ซื้อที่ดินพิพาทจากจำเลยแล้วได้เข้าครอบครองที่ดินและชำระภาษีบำรุงท้องที่ตลอดมาโจทก์จึงได้สิทธิครอบครองเมื่อโจทก์อนุญาตให้จำเลยอาศัยอยู่ในที่ดินพิพาทจำเลยจะครอบครองที่ดินพิพาทนานเท่าใดก็ได้ไม่ได้สิทธิครอบครองแม้ที่ดินพิพาทอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติโจทก์เพียงอ้างสิทธิครอบครองใช้ยันกับรัฐไม่ได้เท่านั้นแต่ระหว่างโจทก์กับจำเลยซึ่งเป็นราษฎรด้วยกันโจทก์ย่อมมีสิทธิดีกว่าจำเลยโจทก์จึงมีอำนาจฟ้องขับไล่และเรียกค่าเสียหายจากจำเลยได้

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นเจ้าของและผู้ครอบครองที่ดินมือเปล่ารวมตลอดทั้งบ้านและสิ่งปลูกสร้างทั้งหลายบนที่ดิน ขอให้บังคับจำเลยพร้อมทั้งบริวารออกไปจากบ้านและที่ดินของโจทก์ ห้ามจำเลยเกี่ยวข้องกับที่ดินของโจทก์ กับให้จำเลยชดเชยค่าเสียหาย

จำเลยให้การว่า ที่ดินพิพาททั้งแปลงตามฟ้องรวมตลอดทั้งบ้านและสิ่งปลูกสร้างเป็นของจำเลย ปี 2524 จำเลยได้กู้ยืมเงินมารดาโจทก์เพื่อนำมาใช้เป็นทุนทำพืชไร่ หลังเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วจะมีการชำระหนี้และหักกลบลบหนี้กันทุกปี ในการกู้ยืมมารดาโจทก์ได้ยืมใบเสียภาษีบำรุงท้องที่ (ภ.บ.ท.5) ไว้เป็นประกันการชำระหนี้ และเมื่อถูกฟ้องเป็นคดีนี้ จำเลยจึงทราบว่าโจทก์ได้เปลี่ยนชื่อผู้เสียภาษีบำรุงท้องที่จากชื่อจำเลยเป็นชื่อโจทก์ จำเลยไม่เคยขายที่ดินพิพาทให้แก่โจทก์ หนังสือสัญญาการซื้อขายที่ดินเป็นเอกสารปลอมที่ดินพิพาทอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยพร้อมบริวารออกไปจากที่ดินพิพาทและบ้านของโจทก์ ให้จำเลยชำระค่าเสียหายแก่โจทก์เดือนละ 500 บาท จนกว่าจำเลยกับบริวารจะขนย้ายทรัพย์สินออกไปจากบ้านและที่ดินดังกล่าว

จำเลยอุทธรณ์ โดยผู้พิพากษาที่ได้นั่งพิจารณาคดีในศาลชั้นต้นรับรองว่ามีเหตุสมควรที่จะอุทธรณ์ในข้อเท็จจริงได้

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา โดยผู้พิพากษาที่นั่งได้พิจารณาคดีในศาลชั้นต้นรับรองว่ามีเหตุสมควรที่จะฎีกาในข้อเท็จจริงได้

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า พยานหลักฐานที่โจทก์นำสืบมาจึงเชื่อว่าจำเลยได้ขายที่ดินพิพาทให้โจทก์จริง ข้อเท็จจริงได้ความต่อมาว่าหลังจากที่โจทก์ซื้อที่ดินพิพาทจากจำเลยแล้ว โจทก์เข้าครอบครองที่ดินพิพาทและได้ชำระภาษีบำรุงท้องที่ตลอดมาปรากฏตามใบเสร็จรับเงินภาษีบำรุงท้องที่เอกสารหมายเลข 3 ถึง 13 และแบบแสดงรายการที่ดินเอกสารหมายเลข 20 โจทก์จึงได้สิทธิครอบครอง เมื่อโจทก์อนุญาตให้

จำเลยอาศัยอยู่ในที่ดินพิพาท จำเลยจะครอบครองนานเท่าใดก็ได้ไม่ได้สิทธิครอบครองที่ดินพิพาทจึงเป็นของโจทก์ แม้จะได้ความว่าที่ดินพิพาทอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติก็ตาม โจทก์เพียงอ้างสิทธิครอบครองใช้ยันกับรัฐไม่ได้เท่านั้น แต่ระหว่างโจทก์กับจำเลยซึ่งเป็นราษฎรด้วยกัน เมื่อได้ความว่าโจทก์ครอบครองอยู่ส่วนจำเลยครอบครองที่ดินพิพาทโดยอาศัยสิทธิของโจทก์โจทก์ย่อมมีสิทธิดีกว่าจำเลย โจทก์จึงมีอำนาจฟ้องขับไล่และเรียกค่าเสียหายจากจำเลยได้

พิพากษายืน

(สมคิด ไตรโสรัส-พรชัย สมรรถเวช-สถิตย์ ไพเราะ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>